

●방송통신심의위원회공고제2020-13호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「방송심의에 관한 규정」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2020년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

●방송통신심의위원회 규칙 제150호

방송심의에 관한 규정 일부개정규칙

방송심의에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 “의뢰기관 및 조사기간”을 “조사의뢰자 및 조사일시”로 한다.

제16조(통계 및 여론조사) ① 통계조사(여론의 형성과 직접적인 관련이 없는 통계조사는 제외한다) 및 여론조사 결과를 방송할 때에는 다음 각 호의 사항을 시청자가 명확하게 인식할 수 있도록 자막 또는 음성으로 밝혀야 한다. 다만, 이미 공표·보도된 여론조사 내용을 인용할 경우에는 제4호부터 제7호까지의 사항을 생략할 수 있다.

1. 조사의뢰자
2. 조사일시
3. 조사기관·단체명
4. 조사방법
5. 표본오차
6. 질문내용
7. 응답률

제16조제4항부터 제6항까지를 각각 제5항부터 제7항까지로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 중 “제1항부터 제3항까지”를 “제1항부터 제4항까지”로 하고, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 중 “전체 질문지를”을 “전체 질문지 등 자세한 내용은”으로 하며, 같은 조 제7항(중전의 제6항) 중 “의뢰기관 및 조사기간”을 “조사의뢰자 및 조사일시”로 한다.

④ 방송이 영상기술과 도표(그래프, 그림, 표 등)를 이용하여 여론조사의 결과를 보도할 경우에는 조사 결과의 차이가 과장 또는 축소되지 아니하도록 하여야 한다.

제19조의2를 다음과 같이 신설한다.

제19조의2(재산권의 부당한 침해 금지) 방송은 보도의 내용과 무관한 다른 기업·상품 등의 명칭·상표 등을 노출하여, 타인의 재산권을 부당하게 침해하여서는 아니 된다. 다만, 오직 공익 목적을 위한 경우에는 예외로 한다.

제21조의2제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 방송은 다음 각호에 해당하는 사람의 인적사항을 당사자의 동의없이 공개하여서는 아니 된다.

1. 「공익신고자 보호법」 제2조에 따른 공익신고자등
2. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제57조에 따른 신고자 및 제65조에 따른 협조자

제21조의4를 다음과 같이 신설한다.

제21조의4(어린이 학대 사건보도 등) ① 방송은 어린이 학대사건 피해자의 인적사항이나 그 밖에 본인임을 알 수 있는 내용을 공개하여서는 아니 된다.

② 방송은 어린이 학대행위가 담긴 영상·음향 등을 직접적으로 노출하거나 자극적으로 재연하여서는 아니 된다.

③ 방송은 어린이 학대 사건을 다룰 때에는 가족 유형에 대해 편견을 조장하지 않도록 그 표현에 신중을 기하여야 한다.

제23조제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 방송은 범죄사건 가해자의 정신건강 관련 정보 공개에 신중을 기하여야 하며, 객관적 근거 없이 정신질환을 범죄행위의 원인으로 단정하여서는 아니 된다.

제24조의2제1항 각 호 외의 부분 중 “「자연재해대책법」 제2조에 따른 재해, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조에 따른 재난 또는 「민방위기본법」 제2조에 따른 민방위사태(이하 “재난등”이라 한다)”를 “「자연재해대책법」 제2조에 따른 재해, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조에 따른 재난, 「민방위기본법」 제2조에 따른 민방위사태 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 감염병(이하 “재난·감염병등”이라 한다)”으로 하고, 같은 조 제1항 제1호, 제3호 및 제4호, 같은 조 제2항 및 같은 조 제3항 중 “재난등”을 “재난·감염병등”으로 하며, 같은 조 제1항 제2호 중 “재난등”을 “재해 또는 재난”으로 한다.

제24조의3 각 호 외의 부분 중 “피해자 또는 그 가족”을 “재난·감염병등의 피해자(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조의 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자를 포함한다.) 또는 그 가족”으로 한다.

제27조제4호를 다음과 같이 한다.

4. 불쾌감이나 성적수치심을 유발할 수 있는 부적절한 신체 접촉, 신체 촬영, 성적 언행 등에 대한 표현

제44조의 제목 중 “수용수준”을 “어린이·청소년 시청자 보호”로 한다.

제45조의 제목 중 “출연”을 “어린이·청소년 출연자 인권 보호”로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 방송은 어린이·청소년 출연자의 신체적 안전 및 정서적 안정이 심각하게 우려되는 장면을 방송하여서는 아니 되며, 어린이와 청소년이 방송 프로그램 참여나 출연으로 인해 정신적 고통이나 불안을 겪지 않도록 출연자의 연령을 고려하여 적절한 보호를 취해야 한다.

제46조제3항제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 「방송법 시행령」 제15조의2에 따른 최다액 출자자 또는 경영권을 실질적으로 지배하는 자와 관련 있는 특정기업의 상품 등에 부당하게 이익을 줄 수 있는 내용

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

◇개정이유

여론조사 인용보도 관련 필수고지사항을 보완하고, 방송에서 아동보호 사건 피해아동의 신원이 노출되지 않도록 하며, 어린이·청소년 시청자 및 출연자 보호를 강화하고, 감염병에 대한 방송도 재난에 대한 방송에 포함된다는 사실을 보다 명확하게 규정하는 등 현행 규정을 개선·보완하고자 함.

◇주요내용

가. 통계 및 여론조사 필수고지사항 보완(제16조)

- 1) 「선거방송심의회에 관한 특별규정」 일부개정규칙안에서 여론조사 인용보도 관련 필수고지 항목을 개정함에 따라, 규제의 형평성을 고려하여 선거와 관계없는 일반적인 여론조사에 적용되는 「방송심의회에 관한 규정」을 보완하여 규정 상호간 통일성을 기하기 위함.
- 2) 이미 공표·보도된 여론조사 내용을 인용할 경우 조사방법, 표본오차, 질문내용 및 응답률을 생략할 수 있도록 함.

나. 재산권의 부당한 침해 관련 심의기준 보완(제19조의2)

- 1) 방송 보도에서 부당하게 타인의 재산권을 침해하지 않도록 하기 위함.
- 2) 보도의 내용과 무관한 다른 기업·상품 등의 명칭·상표 등을 노출하여, 타인의 재산권을 부당하게 침해하는 것을 금지하나, 오직 공익 목적을 위한 경우에는 예외로 함.

다. 범죄사건 피해자 등 보호 관련 심의기준 보완(제21조의2제5항)

- 1) 「공익신고자 보호법」과 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」의 입법 취지를 고려하여, 공익신고자 보호를 강화하기 위함.
- 2) ‘공익신고’에는 형법상 규정된 범죄행위에는 해당하지 않더라도 ‘공익침해’에 해당하는 행위의 신고까지 포함되기 때문에 공익신고자 보호를 강화함.

라. 어린이 학대 사건보도 관련 심의기준 보완(제21조의4)

- 1) 어린이 학대 사건보도에 관한 구체적인 기준을 마련함으로써, 2차 피해를 방지하고 피해 아동 보호를 강화하기 위함.
- 2) 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 반영하여, 피해아동의 신원이 노출되지 않도록 어린이 학대사건 피해자의 인적사항이나 그 밖에 본인임을 알 수 있는 내용을 공개할 수 없다는 점을 보다 명확하게 규정함.

마. 범죄사건 보도 관련 심의기준 보완(제23조제5항)

- 1) 정신질환자의 인권을 보호하기 위하여 범죄사건 가해자의 정신건강 관련 정보 공개에 관한 심의기준을 보완하기 위함.
- 2) 방송은 범죄사건 가해자의 정신건강 관련 정보 공개에 신중을 기하여야 하며, 객관적 근거 없이 정신질환을 범죄행위의 원인으로 단정하지 않도록 보다 명확하게 규정함.

바. 재난방송 관련 심의기준 보완(제24조의2)

- 1) 현행 방송심의회에 관한 규정 제24조의2(재난등에 대한 정확한 정보제공)의 ‘재난등’을 ‘재난·감염병등’으로 개정하여 재난·감염병등에 대한 재난방송 관련 심의기준을 보완하기 위함.
- 2) 감염병에 대한 방송도 재난에 대한 방송에 포함됨을 보다 명확하게 규정함.

사. 재난·감염병등 피해자 안정 관련 심의기준 보완(제24조의3)

- 1) 재난·감염병등의 피해자에 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자가 포함된다는 점을 명시하여 재난·감염병등 관련 심의 기준을 구체화하기 위함.
- 2) 감염병 관련 자극적인 보도를 금지하고 감염병환자등의 인권보호를 보다 명확하게 규정함.

아. 품위 유지 관련 심의기준 보완(제27조제4호)

- 1) 불쾌감이나 성적수치심을 유발할 수 있는 부적절한 신체 접촉, 신체 촬영, 성적 언행 등에 대한 표현에 대해 규제하기 위함.
- 2) 디지털성범죄, 동성에 대한 성추행 등 성적수치심을 유발할 수 있는 부적절한 성적 언행에 해당하는 표현에 대한 규제 근거를 마련함.

자. 어린이·청소년 시청자 보호 관련 심의기준 보완(제44조)

- 1) 방송에서의 어린이·청소년 시청자 보호를 강화하기 위함.
- 2) 현행 규정의 ‘수용수준’을 ‘어린이·청소년 시청자 보호’로 개정하여 어린이·청소년 시청자 보호 관련 심의기준을 보다 명확하게 규정함.

차. 어린이·청소년 출연자 인권 보호 관련 심의기준 보완(제45조)

- 1) 방송에서의 어린이·청소년 출연자 인권 보호를 강화하기 위함.
- 2) 방송에 출연하는 어린이·청소년의 신체적·정서적 안전 보장 등 어린이·청소년 인권 보호 관련 심의기준을 보다 명확하게 규정함.

카. 광고효과 관련 심의기준 보완(제46조제3항제4호)

- 1) 보도·생활정보 또는 이와 유사한 프로그램에서 해당 방송사의 최대액 출자자 또는 경영권을 실질적으로 지배하는 자 등이 운영하는 업체의 상품을 홍보하는 등 방송을 사적으로 이용하는 행위를 금지하기 위함.
- 2) 「방송법 시행령」 제15조의2에 따른 최대액 출자자 또는 경영권을 실질적으로 지배하는 자와 관련 있는 특정기업의 상품 등에 부당하게 이익을 줄 수 있는 내용의 방송 금지를 위한 근거를 마련함.

<방송통신심의위원회 제공>

●방송통신심의위원회공고제2020-14호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「방송광고심의에 관한 규정」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2020년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

●방송통신심의위원회 규칙 제151호

방송광고심의에 관한 규정 일부개정규칙